

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5114/2540

นาย พัฒนา ลักษณะ กุลชัย
นาง สม ทรง ตันตพระศาสน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349, มาตรา 1382, มาตรา 1401

การที่โจทก์และครอบครัวใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินเข้าออกสู่ทางสาธารณะตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา โดยจำเลยไม่ได้โต้แย้งหรือหวงห้ามไม่ให้ใช้ทางเดินแต่อย่างใด แต่กลับได้ความว่าจำเลยมีเจตนาให้ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมมาแล้วตั้งแต่ปี 2516 ดังนี้ การใช้ทางพิพาทของโจทก์จึงหาใช่ใช้โดยถือวิสาสะไม่ เมื่อโจทก์ได้ใช้ทางดังกล่าวเป็นทางเดินโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วจึงได้การจำยอม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382 โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าโจทก์ไม่อาจใช้รถยนต์แล่นเข้าออกผ่านทางพิพาทได้คงใช้ทางพิพาทได้เฉพาะการเดินเข้าออกเท่านั้น ดังนี้เมื่อโจทก์ยอมรับสภาพการที่จะไม่ใช้รถยนต์เข้าออกในทางพิพาทขณะที่โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวมา ทั้งก่อนที่โจทก์จะซื้อรถยนต์โจทก์ก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโจทก์ไม่อาจนำรถยนต์เข้าออกที่ดินและตึกแถวของโจทก์ผ่านทางพิพาทได้ เท่ากับโจทก์ยอมรับสภาพที่จะต้องจอดรถยนต์ไว้ในสถานที่อื่นโจทก์จึงไม่อาจอ้างได้ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นเพื่อการใช้รถยนต์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 127043 จากเจ้าของเดิมเจ้าของเดิม และโจทก์ได้ใช้ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 23421 เป็นทางเข้าออกสู่ซอยสุขุมวิท 22 เป็นทางกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80 เมตรโดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็น เจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 10 ปีแล้ว จึงเป็นทางภาระจำยอมโดยอายุความ นอกจากนี้ที่ดินโจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ทางพิพาทดังกล่าวจึงเป็นทาง จำเป็นด้วย ปี 2533 จำเลยนำเสาเหล็ก 2 หลัก มาปักขวางทางดังกล่าว ทำให้โจทก์ นำรถยนต์เข้าออกไม่ได้ ต้องเช่าที่จอดรถและเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนทางภาระจำยอมและทางจำเป็นในที่ดิน พิพาทโฉนดเลขที่ 23421 เป็นทางกว้าง 2.50 เมตรยาวประมาณ 80 เมตร ตาม แผนที่สังเขปท้ายฟ้องต่อโจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง เจตนาของจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนเสาเหล็กตามแผนที่สังเขปออกไปจากทางดังกล่าว และห้ามกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ในการใช้ทางดังกล่าวหากจำเลย ไม่ดำเนินการรื้อถอนให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายกับให้ใช้ ค่าเสียหายเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะรื้อถอนเสาเหล็ก ให้เรียบร้อยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ระหว่างที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 23421 เป็นของนายเสน สุข เหมือน บิดาจำเลย นายเสน ครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะเจ้าของ บุคคลใดจะ เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินด้านในหรือออกมาต้องได้รับความยินยอมจากนายเสน หลังจากที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยจำเลยก็ยังครอบครองที่ดินพิพาทในฐานะเจ้าของ ตลอดมา ไม่เคยมีบุคคลใดนำยานพาหนะเข้าออกในที่ดินพิพาทเพียงแต่เจ้าของที่ดิน ด้านในใช้เป็นทางเดินเข้าออกเท่านั้น ก่อนที่จำเลยจะปักเสาเหล็ก 2 หลัก ในปี 2533 ในที่ดินพิพาทมีเสาปักอยู่ก่อนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนทางพิพาทคือที่ดินโฉนดเลขที่ 23421 ที่ตั้งเดิมตำบลคลองตัน (คลองเตย) อำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานคร เป็นทางการ จำยอมสำหรับทางเดินเข้าออกของโจทก์และเป็นทางจำเป็นสำหรับทางรถยนต์เข้าออกของโจทก์เป็นทางกว้าง 2.50 เมตรยาวประมาณ 80 เมตร ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยรื้อถอนเสาเหล็ก 2 หลัก ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องและตามภาพถ่ายหมายเลข 7 ออกจากทางพิพาท และห้ามกระทำการใด ๆ เป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ในการใช้ทางดังกล่าว หากจำเลยไม่ดำเนินการรื้อถอน ให้โจทก์มีอำนาจรื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางพิพาทเป็นทางจำเป็นและในส่วนที่ให้โจทก์รื้อถอนเสาเหล็ก 2 หลัก ตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องและตามภาพถ่ายหมายเลข 7 โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยข้อแรกมีว่าที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางการจำยอมสำหรับทางเดินนั้นชอบหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าการที่โจทก์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินเข้าออกและจำเลยไม่ได้โต้แย้งนั้น เพราะจำเลยได้จดทะเบียนการจำยอมเรื่องทางเดินให้แก่นายแฉ่ม ศรีสมบูรณ์เลิศ แล้ว จำเลยไม่มีสิทธิปิดกั้นทางพิพาทเพราะจะกระทบกระเทือนสิทธิของนายแฉ่ม การที่โจทก์ใช้ทางเดินพิพาทเป็นเรื่องถือวิสาสะมากกว่าที่จะได้สิทธิเป็นทางการจำยอม เห็นว่า การที่โจทก์และครอบครัวใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ตั้งแต่ปี 2519

เป็นต้นมา โดยจำเลยไม่ได้โต้แย้งหรือหวงห้ามไม่ให้ใช้ทางเดินแต่อย่างใด เมื่อพิเคราะห์ประกอบกับคำเบิกความของจำเลยที่รับว่า นายแฉ่มได้ฟ้องนายเสนและจำเลยว่าทางพิพาทเป็นทางภารจำยอม ปี 2516 คู่ความได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ทางพิพาทเป็นทางภารจำยอมและจำเลยได้จดทะเบียนการจำยอมให้แก่นายแฉ่มจริง ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาให้ทางพิพาทเป็นทางภารจำยอมมาแล้วตั้งแต่ปี 2516 การใช้ทางพิพาทของโจทก์จึงหาใช่ใช้โดยถือวิสาสะไม่ เมื่อโจทก์ได้ใช้ทางดังกล่าวเป็นทางเดินโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วจึงได้การจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401 ประกอบมาตรา 1382

ส่วนที่จำเลยฎีกาข้อต่อมาว่า ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นสำหรับใช้เป็นทางเดิน ไม่ใช่ทางจำเป็นสำหรับรถยนต์ และเมื่อโจทก์ซื้อที่ดินกับตึกแถวก็รู้สภาพของทางพิพาทดีอยู่แล้วว่ามีเสาเหล็กกั้นอยู่ไม่อาจใช้รถยนต์เข้าออกได้นั้น โจทก์นำสืบว่าจำเลยนำเสาไม้ 3 หลักมาปักในทางพิพาทเพื่อมิให้รถยนต์เข้าออกเมื่อกลางปี 2526หลักจากนั้นได้ถอนเสาไม้ออกเป็นช่วง ๆ เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นให้รถยนต์แล่นบนทางพิพาท และจำเลยใช้เสาเหล็กมาปักเมื่อปี 2532 โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวเมื่อปี 2532 และซื้อรถยนต์เมื่อปี 2535 เห็นว่า เมื่อโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวโจทก์รู้ดีอยู่แล้วว่าโจทก์ไม่อาจใช้รถยนต์แล่นเข้าออกผ่านที่พิพาทได้ คงใช้ทางพิพาทได้เฉพาะการเดินเข้าออกเท่านั้น และย่อมเป็นที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปว่าที่ดินและอาคารที่ไม่มีทางสำหรับรถยนต์แล่นเข้าออกได้นั้นย่อมมีราคาต่ำกว่าที่ดินและอาคารที่มีทางให้รถยนต์แล่นเข้าออกได้โดยสะดวก ที่ดินและตึกแถวที่โจทก์ซื้อจึงเป็นราคาของที่ดินและตึกแถวที่รถยนต์ไม่อาจแล่นเข้าออกได้ ซึ่งโจทก์ย่อมรู้อยู่แล้ว แม้ว่าในสังคมปัจจุบันรถยนต์จะเป็นสิ่งจำเป็น แต่เมื่อโจทก์ยอมรับสภาพการที่จะไม่ใช้รถยนต์เข้าออกในทางพิพาทขณะที่โจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวมา ทั้งก่อนที่โจทก์จะซื้อรถยนต์โจทก์ก็รู้อยู่แล้วว่า โจทก์ไม่อาจนำรถยนต์เข้าออกที่ดินและตึกแถวของ

โจทก์ผ่านทางพิพาทได้ เท่ากับโจทก์ยอมรับสภาพที่จะต้องจอดรถยนต์ไว้ในสถานที่
อื่น โจทก์จึงไม่อาจอ้างได้ว่าทางพิพาทเป็นทางจำเป็นเพื่อการใช้รถยนต์และไม่มีสิทธิ
บังคับให้จำเลยถอนเสาเหล็กที่ปักอยู่ในทางพิพาทออกไป

พิพากษาแก้เป็นว่า คำขอที่ให้จำเลยรื้อถอนเสาเหล็ก 2 หลักออกจากทางพิพาท
ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูชาติ ศรีแสง-สุพล พันธุมโน-กมล เพียรพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>